

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 707/2535 กองทัพบก
นาง ผม จำปา อ่อน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.พ.พ. มาตรา 119, มาตรา 164, มาตรา 356, มาตรา 448, มาตรา 680

จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับรองการชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการในขณะที่จำเลยที่ 1 จะรับเงินจากโจทก์สัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อดังกล่าว จึงมิใช่เป็นเพียงคำเสนอที่จะก่อให้เกิดสัญญาเมื่อมีคำสนอง เพราะขณะมีการทำสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 2 ได้รับเข้าผูกพันตนทำสัญญาค้ำประกันเสร็จไปในวันเดียวกัน สัญญาค้ำประกันจึงเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว แม้ว่าการที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นมารดาของร้อยตรี ท.เพื่อขอรับเงินบำนาญพิเศษจากโจทก์ซึ่งความจริงมิได้เป็นมารดาอาจเป็นการละเมิดต่อโจทก์ก็ตาม แต่การที่โจทก์ได้จ่ายเงินบำนาญพิเศษให้จำเลยที่ 1 โดยมีการทำสัญญาว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิจำเลยที่ 1 ยอมชดใช้เงินคืนให้แก่โจทก์นั้น ถือว่าเป็นการชดใช้เงินคืนตามสัญญาซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการชดใช้เงินคืนจึงมีอายุความ 10 ปีเช่นกัน การที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันโดยเข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 ผู้ขอรับเงินบำนาญพิเศษเป็นมารดาของร้อยตรี ท. นั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญาค้ำประกันแต่อย่างใด ความเข้าใจผิดดังกล่าวมิใช่เป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งสัญญาค้ำประกันจึงไม่เป็นเหตุให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 119 ข้อที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า

จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันเพราะจำเลยที่ 2 เป็นนายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล เป็นตำแหน่งที่ต้องกระทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัวนั้น จำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงไม่ใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น และมีปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2522 จำเลยที่ 1 ยื่นแบบคำขอรับเงินบำนาญพิเศษ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญของร้อยตรีทองศูนย์ จำปาอ่อน ผู้ตาย ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติราชการตามคำสั่งของโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นมารดาของผู้ตาย ซึ่งความจริงนางลุน จำปาอ่อน ผู้เป็นมารดาที่แท้จริงถึงแก่กรรมแล้ว โจทก์หลงเชื่อคำอ้างดังกล่าวจึงอนุมัติให้จ่ายเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2521 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2522 เป็นเงิน 104,577.49 บาท ให้จำเลยที่ 1 ไป โดยให้จำเลยที่ 1 ทำหนังสือสัญญารับรองการขอใช้เงินคืนแก่ทางราชการหากปรากฏภายหลังว่ามีทายาทอื่นขึ้นเมื่อใด จำเลยที่ 1 ยอมขอใช้เงินที่รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนให้แก่ทางราชการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบ และจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ว่าหากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถขอใช้เงินคืนแก่โจทก์หรือตาย หรือหลบหนี จำเลยที่ 2 ยอมขอใช้แทนจนครบภายใน 30 วันนับแต่วันที่โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบ ต่อมาโจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 1 ไม่ใช่มารดาของผู้ตาย จึงระงับการจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2526 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2528 ได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 104,577.49 บาท คืนแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2528 โดยยอมรับว่าตนไม่ใช่มารดาของผู้ตาย แต่ไม่สามารถคืนเงินที่รับไปได้เนื่องจากมี

ฐานะยากจน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 104,577.49 บาทพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ผู้ตายเป็นบุตรของจำเลยที่ 1 กับนายไสย จำปาอ่อน มิใช่ บุตรของนางลุน จำปาอ่อน จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ จำเลยที่ 1 เพียง แต่ลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าให้พันโทสุเทพ บุญประชุม เพื่อทำเรื่องเสนอขอเบิก เงิน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็น สารสำคัญแห่งสัญญาว่า จำเลยที่ 1 เป็นทายาทของผู้ตายสัญญาค้ำประกันจึงเป็น โฆษะ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะผู้เสียหายคือ กระทรวง การคลัง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 104,577.49 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เสร็จ หากไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ใช่มารดาของผู้ตาย แล้ว วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า สัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 กระทำต่อโจทก์ในการที่ จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับรองการชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ ในขณะที่จำเลยที่ 1 จะ

รับเงินจากโจทก์สัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อดังกล่าว มิใช่เป็นเพียงคำเสนอที่จะก่อให้เกิดสัญญาเมื่อมีคำสนอง เพราะขณะโจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญานั้น จำเลยที่ 2 ได้เข้าผูกพันตนทำสัญญาค้ำประกันเสร็จไปในวันเดียวกัน สัญญาค้ำประกันจึงเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว

ข้อต้องวินิจฉัยประการที่สามมีว่า คดีขาดอายุความหรือไม่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า เหตุเกิดจากการละเมิดของจำเลยที่ 1 มีอายุความ 1 ปี เมื่อจำเลยที่ 2 ค้ำประกันโจทก์ไม่ฟ้องจำเลยที่ 2 ภายใน 1 ปี จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่าในเบื้องต้นการที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นมารดาของร้อยตรีทองสุนย์เพื่อขอรับเงินบำนาญพิเศษจากโจทก์ความจริงมิได้เป็นมารดา อาจเป็นการละเมิดต่อโจทก์แต่การที่โจทก์ได้จ่ายเงินบำนาญพิเศษให้จำเลยที่ 1 โดยมีการทำสัญญาว่าถ้าจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิ จำเลยที่ 1 ยอมจะชดใช้เงินที่รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือส่วนที่ ได้รับเกินสิทธิคืนให้แก่ทางราชการ เป็นการจะชดใช้เงินคืนตามสัญญา และโจทก์ฟ้องเรียกเงินคืนตามสัญญาดังกล่าว ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีอายุความเท่าใด จึงถือว่าอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการชดใช้เงินคืน จึงมีอายุความ 10 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ

ข้อต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันโดยสำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งนิติกรรมหรือไม่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 สำคัญผิดโดยเชื่อว่าจำเลยที่ 1 เป็นมารดาของร้อยตรีทองสุนย์ เห็นว่า เป็นความเข้าใจของจำเลยที่ 2 เอง แล้วไปทำสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์ว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ต้องชดใช้เงินคืนแก่โจทก์ แต่ไม่สามารถชดใช้เงินคืนได้ จำเลยที่ 2 จะชดใช้แทนจนครบถ้วน ในการทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 2 เข้าใจถูกต้องทุกประการที่จะยอมรับผิดชอบต่อโจทก์ การที่จำเลยที่ 2 เข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 เป็นมารดาของร้อยตรีทองสุนย์ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญาค้ำประกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด ความเข้าใจผิดของจำเลยที่

2 มิใช่สำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งสัญญาคำประกันไม่เป็นเหตุให้สัญญาคำประกันตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 119

ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาคำประกันเพราะจำเลยที่ 2 เป็นนายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล เป็นตำแหน่งที่ต้องกระทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัวนั้น ข้อนี้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงไม่ใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น และไม่ใช่วินิจฉัยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>